

# 한국가스공사 상임감사위원

## 징계 요구

제 목 성실의무 위반

관 계 부 서 ㉠지역본부 ㉡부

조 치 부 서 ㉢나처 ㉢다부

내 용

### 1. 사건 개요

㉡부는 0000. 00. 00.경 소모품비 예산으로 제빙기를 0원에 구매하였고, 0000. 00. 00. ~ 00. 00.경 ㉡부의 소모품비 예산으로 기계식 게이밍 키보드(이하 “키보드”)를 개당 0원에 총 0개 구매하였으며, 각 구매전표는 당시 ㉡부장 E의 결재를 득하였다.

0000. 00.경 당시 ㉠지역본부 ㉡부 소속이었던 대리 C(이하 “C”), 대리 I(이하 “I”), 주임 F(이하 “F”), 과장 G(이하 “G”)이 모인 자리에서 I이 제빙기를 팔자고 제안하였고, 이에 C, F은 중고거래로 제빙기 판매를 시도하여 F이 0만원에 판매하였고, 판매금을 4명의 회식비로 사용하였다.

I은 부서 소모품으로 구매한 기계식 키보드를 F에게 다른 부서 직원들에게 팔고 오라고 하였고, F은 당시 ㉠지역본부 ㉡지사 소속 과장 H(이하 “H”)에게 0만원에 판매하였고 이후 키보드를 소모품으로 구매한 것을 확인한 H가 이를 질책

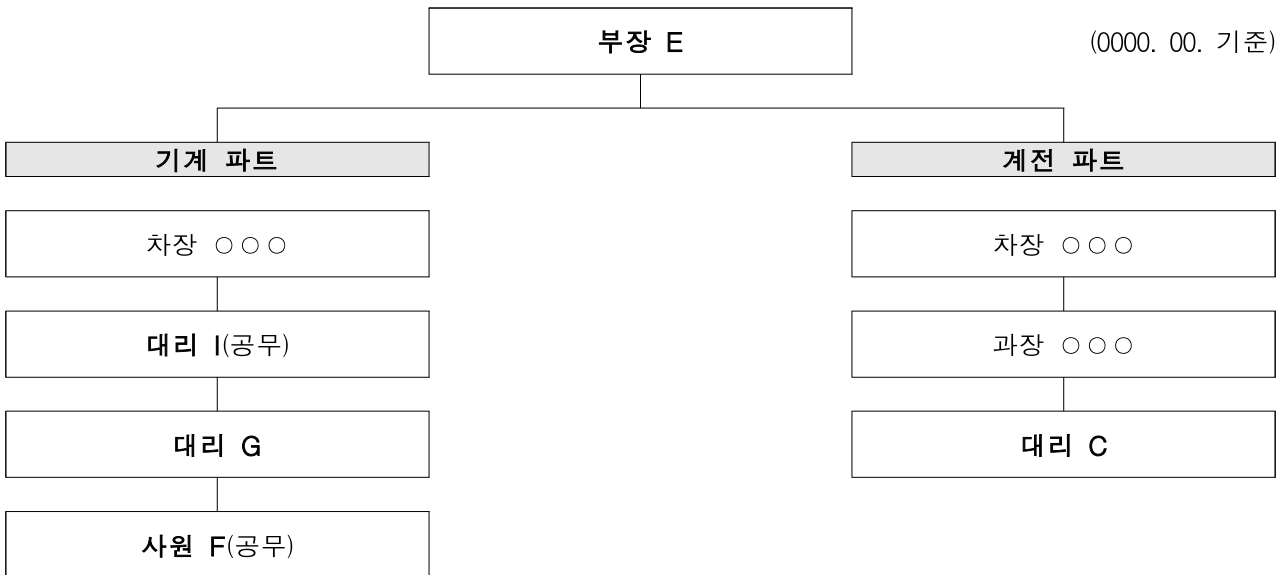
하자 F은 거래를 취소하고 H에게 키보드를 무상으로 사용하라며 전달하였다.

본 건의 관련자는 아래 표1과 같고, 행위 당시 ㉮부 조직도는 표2와 같다.

<표1 본 건 관련자 현황>

| 연 번 | 성 명 | 나 이(만) | 입 사 일         | 직 위 | ㉮부 소속 기간                           |
|-----|-----|--------|---------------|-----|------------------------------------|
| 1   | C   | 0세     | 0000. 00. 00. | 대리  | '00. 00. 00. ~ '00. 00. 00.        |
| 2   | I   | 0세     | 0000. 00. 00. | 대리  | '00. 00. 00. ~ '00. 00. 00.        |
| 3   | F   | 0세     | 0000. 00. 00. | 주임  | '00. 00. 00. ~ 현재                  |
| 4   | G   | 0세     | 0000. 00. 00. | 과장  | '00. 00. 00. ~ '00. 00. 00.        |
| 5   | E   | 0세     | 0000. 00. 00. | 특정직 | '00. 00. 00. ~ '00. 00. 30.(당시 부장) |
| 6   | H   | 0세     | 0000. 00. 00. | 과장  | ㉮지사 소속('00. 00. ~ '00. 00.)        |

<표2 행위 발생 당시 ㉮부 조직도>



## 2. 관련 법령 및 사규

### 가. 관련 법령

「공직자의 이해충돌 방지법」 제13조(공공기관 물품 등의 사적 사용·수익 금지)에서 ‘공직자는 공공기관이 소유하거나 임차한 물품·차량·선박·항공기·건물·토지·시설 등을 사적인 용도로 사용·수익하거나 제3자로 하여금 사용·수익하게 하여서는 아니 된다. 다만, 다른 법령·기준 또는 사회상규에 따라 허용

되는 경우에는 그러하지 아니하다.’고 규정하고 있다.

## 나. 관련 사규

1) 공사 「취업규칙」 제7조(성실의무) 제1항에서 ‘직원은 법령과 공사의 제 규정을 준수하며 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 성실히 완수하여야 한다.’라고 규정하고 있고, 동 규정 제8조(금지사항) 제1호에서 ‘공사의 명예를 훼손하거나 공사에 손해를 초래하는 행위’를 하여서는 안되는 행위로 규정하고 있다.

2) 공사 「인사규정」 제37조(성실의무)에서 ‘공사의 직원은 법령과 사규를 준수하며, 성실히 직무를 수행하여야 한다.’라고 규정하고 있다.

## 3. 위반행위

F은 0000. 00. 00. 일반직 0급으로 채용된 후 ㉠본부 ㉡팀, ㉢부, ㉣본부 ㉤부를 거쳐 0000. 00. 00.부터 현재까지 ㉥지역본부 ㉦부에서 근무하고 있는 자로서,

### 가. 공사 구매 물품의 임의 판매 행위

F은 0000. 00.경 I의 제빙기 판매 제안 이후, 0000. 00. 00.경 중고거래 앱에 제빙기 판매글을 게시하여 0000. 00. 00.경 제빙기를 0만원에 판매하였고, 해당 판매금으로 0000. 00. 00.경 F, C, I, G(이하 “관련자들”)이 모인 회식 자리의 비용을 결제하였다.

그리고 0000. 00. ~ 0000. 00.경 I으로부터 미개봉된 키보드 1개를 ㉧지사의 근무자들에게 판매할 것을 제안받아, H에게 0만원을 받고 키보드를 판매하였다가 키보드가 공사 구매 물품인 것을 안 H로부터 질책을 받고 거래를 취소하였다.

#### 4. 관련자 의견 및 판단

##### 가. 위반행위 ‘가’항 관련 (공사 구매 물품 판매 행위)

F은 공무 담당인 본인이 I의 요청을 받아 제빙기를 구매했는데 보냉이 잘 안 되는 문제가 있어 구매 후 1개월이 지나서는 사용하지 않게 되었고, 0000. 00.경 관련자들이 모인 자리에서 I이 2차 회식비가 없다며 중고거래를 지시하여 0000. 00. 00. 사무실에서 제빙기의 사진을 찍은 후 판매글을 게시했고, 판매글에 대해 C이 가격을 낮춰 보라거나 제빙기 사용횟수를 적게 표기하라는 등 의견을 주었고, 며칠 후 구매자가 비대면 거래를 요청해 ㉠지사가 임차한 건물의 계단에 두고 가져가게 했다고 진술하였다.

제빙기 판매 후 3일 내로 관련자들과 판매 사실을 공유했고 I은 잘 했다는 반응을 보였던 것으로 기억하며, 0000. 00. 00.경 부서회식이 끝난 후 관련자들만 모여 2차를 가자고 해서 본인이 제빙기 판매금을 사용하겠다고 말했고, 비용 결제 시에도 다른 사람이 계산하지 않게 본인이 제빙기 판매금으로 결제하겠다고 하니 다들 동의했다고 진술하였다.

키보드 판매는 I이 부서원들의 키보드가 노후화되었으니 키보드를 사자고 해서 본인이 제품을 물색하다가 숫자 키패드가 없는 모델인줄 모르고 구매했는데, 부서원들이 사무실에서 사용하기 불편하다며 사용하지 않았고 당월 전표 마감 전이라 반품 시 전표처리가 힘들어 일부는 미개봉 상태로 사무실에 그대로 두었는데, 0000. 00. ~ 0000. 00.경에 I이 안 쓰는 키보드를 ㉠지사에 팔고 오라고 하여 키보드 2개를 들고 ㉠지사 사무실에 있던 직원 2명(A, H)에게 구매 의향을 물으니 이 직원들이 소모품을 팔면 안된다고 질책하여 돌아왔다가 다시 1개를 들고가서 안 쓰는 것이라면서 H에게 건넸는데 H가 0만원을 주려 하여 거절하였다고 진술하였다.

F은 소모품 판매를 I이 시켜서 할 수 밖에 없었지만 당시 처음으로 일근 근무

를 하다 보니 소모품 판매가 잘못 되었다는 인식이 부족하였고 물의를 일으켜 정말 죄송하다고 진술하였다.

관련자들의 진술을 종합할 때 관련자들은 I의 발언으로 인해 제빙기의 판매를 공모하였고 C의 경우 자발적으로, F의 경우 상급자인 I의 발언을 거부하기 힘들어 판매를 시도하였고, G은 이 과정에서 암묵적으로 동조하였으며, 판매 진행상황은 관련자들 전원이 공유하고 있었던 것으로 판단된다.

키보드 판매와 관련하여 F은 돈을 받지 않았다고 주장하고 있으나, H가 오히려 돈을 줬다는 본인에게 불리한 진술을 하고 있고 참고인인 직원 A도 H가 F에게 돈을 건네는 것을 목격했다고 진술한 점으로 볼 때 당시 키보드 거래행위가 있었으나 취소하였고 이후 F이 H에게 키보드를 제공한 것으로 판단된다.

따라서 F은 부서의 소모품인 제빙기를 사적으로 판매하여 이익을 위하는 이해충돌방지법 위반 행위를 하였고 키보드를 판매 시도하여 성실의무를 위반한 것으로 판단된다.

## 5. 징계요구 양정

공사는 국민생활의 편익증진과 공공복리 향상에 기여하기 위해 국가사무를 위탁받아 수행하는 기관으로서, 국민의 신뢰를 확보하고 그 목적을 효율적으로 달성하기 위하여 국가공무원에 준하는 정도로 고도의 윤리성 준수를 요구하고 있다.

특히 「성실의무」는 공사 직원에게 부과된 가장 기본적이고 중대한 의무로서 국민의 이익을 도모하고 공사의 설립목적을 효율적으로 달성하기 위해 법령과 사규를 준수하며 성실히 직무를 수행하여야 한다.

그럼에도 불구하고 F은 ①상급자의 제안이라 하여도 공사의 소모품을 판매하거나 판매를 시도하여 공사에 손해를 끼친 점 ②유사 위반행위 재발 방지가 필요한 점 등을 종합할 때, 징계를 통한 제재가 이루어져야 한다고 판단된다.

## 조치할 사항

사장(㉠㉡차장)은 공사 「취업규칙」 제7조(성실의무), 「인사규정」 제37조(성실의무) 등을 위반한 주임 F에게 「취업규칙」 제58조(징계) 및 「인사규정」 제48조(징계) 제1호 ‘법령, 정관 및 사규를 위반하였을 경우’와 「상벌규정」 [별표1] ‘징계기준’ 중 ‘1. 성실의무위반’의 ‘타. 회사재산 절취’(비위의 도가 경하고 고의가 있는 경우)에 따라 징계처분 하시기 바랍니다.(감봉)